

DPPPM

Parte material – art. 298 a 303, CPM. (crimes contra a Administração Militar)

Desacato a superior

Art. 298. Desacatar superior, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, ou procurando deprimir-lhe a autoridade:

Pena - reclusão, até quatro anos, se o fato não constitui crime mais grave.

→ **não se confunde com o desrespeito a superior;**

→ **deve haver relação de subordinação** (ex.: não pode ser do superior ao subordinado);

→ pode-se praticar de duas formas:

1. ofendendo-lhe a dignidade ou decoro;
2. procurando-lhe deprimir-lhe a autoridade (não precisa ter a ofensa para tanto, o sujeito desprezará a autoridade, **ex.: o senhor não manda em nada**)

Agravação de pena

Parágrafo único. A pena é agravada, se o superior é oficial general ou comandante da unidade a que pertence o agente.

Desacato a militar

Art. 299. Desacatar militar no exercício de função de natureza militar ou em razão dela:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, se o fato não constitui outro crime.

→ **o tipo NÃO EXIGE a relação hierárquica**

→ **um Ten Cel pode desacatar um Cabo, por exemplo;**

Desacato a servidor público (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)

Art. 300. Desacatar servidor público no exercício de função ou em razão dela, em lugar sujeito à administração militar: (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, se o fato não constitui outro crime.

→ **mais próxima do desacato previsto no CP comum.**

Perceba que o **CPM tem 3 tipos autônomos de Desacato.**

Desobediência

Art. 301. Desobedecer à ordem legal de autoridade militar:

Pena – detenção, até seis meses.

→ **não se confunde com a recusa de obediência**, nesta, ainda há um “desaforo”, uma afronta, além da desobediência.

→ a desobediência do art. 301 não exige isso.

Ex.: o Ten Cel pode desobedecer a ordem de um Cabo e cometer esse crime? SIM.

Ingresso clandestino

Art. 302. Penetrar em fortaleza, quartel, estabelecimento militar, navio, aeronave, hangar ou em outro lugar sujeito à administração militar, por onde seja defeso ou não haja passagem regular, ou iludindo a vigilância da sentinela ou de vigia:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave.

Obs.: **dolo direto e exclusivo em invadir o quartel.** (crime-fim, não crime-meio).

Peculato

Art. 303. **Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio:**

Pena - reclusão, de três a quinze anos.

→ **Ex.: Soldado PM pegou a viatura para comprar material de obra para a casa dele.**

§ 1º A pena aumenta-se de um terço, se o objeto da apropriação ou desvio é de valor superior a vinte vezes o salário mínimo.

Peculato-furto

§ 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade

DPPPM

de militar ou de servidor público. (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)

Peculato culposo

§ 3º Se o servidor público ou o militar contribui culposamente para que outrem subtraia ou desvie o dinheiro, valor ou bem, ou dele se aproprie: (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)

Pena - detenção, de três meses a um ano.

Extinção ou minoração da pena

§ 4º No caso do parágrafo anterior, **a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade**; se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta.

LEI PROCESSUAL PENAL MILITAR E SUA APLICAÇÃO

O Brasil possui **duas Justiças Militares distintas**, a Justiça Militar da União (Militares das FFAA) e a Justiça Militar Estadual.

→ o **maior órgão da JMU é o STM**, o qual é composto por **15 Ministros** (nomeados pelo Presidente após aprovação do Senado), sendo **3 Generais da Marinha, 4 Generais do E.B, 3 Generais da FAB, todos da ativa** e do posto mais elevado, e **5 civis**;
→ os civis devem ser maiores de 35 e menores de 70, sendo 3 dentre advogados com notório saber jurídico e mais de 10 anos de atividade, e 2, por escolha paritária (1 Juiz e 1 membro do MP Militar).

Nos Estados, as Justiças Militares, em geral, são representadas na figura da Vara da Justiça Militar;
→ a CF permite a criação de Tribunais da JM nos estados, contudo, **apenas SP, MG e RS criaram**.

ATENÇÃO

→ a composição de ambas as Justiças Militares apresenta a mesma formação;
→ **duas estruturas**, sendo **uma representada pelo próprio Juiz Singular (Togado)** e outra

representada pelos Conselhos de Justiça Militar (permanente ou especial).

ATENÇÃO

→ **A Justiça Militar de Pernambuco é subordinada ao TJPE, não ao STM.**

→ o STM é serve de fonte doutrinária para a Justiça Militar Estadual.

Juiz Auditor

→ origem em 1547;

→ “tinha funções de ouvir e dizer o direito, sendo quem conduzia os trabalhos processualmente, incumbindo-lhe decidir conjuntamente com os demais integrantes do Escabinato Julgador, sendo-lhe privativa a feitura da sentença”.

→ deixou de existir nos Estados após a EC 45/04;

→ no nível federal, a nomenclatura foi alterada em 2018, passando a chamar os magistrados de Juiz Federal da Justiça Militar;

→ CONTUDO, a nomenclatura AUDITORIA continua sendo adotada.

Dois tipos de Conselhos: ESPECIAL e PERMANENTE

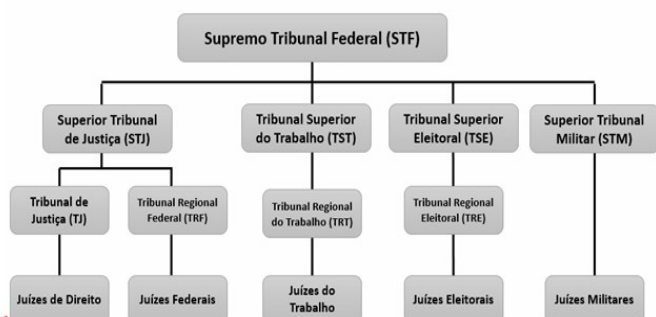
	Conselho Especial de Justiça Militar	Conselho Permanente de Justiça
Composição	Juiz Auditor + 4 Oficiais (de posto elevado ou mais antigos que o réu, sendo ao menos um Oficial Superior ou General)	Juiz Auditor + 4 Oficiais (Ao menos um Oficial Superior)
Competência	Processar e julgar Oficiais , exceto Generais	Processar e julgar Praças e civis
Duração	Constituição para cada processo	Constituição a cada trimestre

Competência da Justiça Militar Estadual

§ 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, **nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares**, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.

Competência dos Conselhos nos Estados – Art. 125, § 4º, CF.

→ compete aos juízes de direito do Juízo Militar **processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares**, cabendo ao **Conselho de Justiça**, sob a presidência do juiz de direito, **processar e julgar os demais crimes militares**.



DPPPM

Juiz singular	Conselho de Justiça
- Crimes militares cometidos contra civis; - Ações judiciais contra atos disciplinares militares	- Demais crimes militares.

Obs.: a CF deu a JME uma dupla competência (criminal-cível), ao dar-lhe a competência de julgar ações judiciais contra atos disciplinares militares.

→ a JMU não tem essa competência.

Obs.: os Oficiais na qualidade de Juizes militares NÃO TÊM as prerrogativas de Juiz, pois estas são inerentes ao cargo (Juiz-Togado), não à função (exercida pelo Oficial).

Obs2.: o Oficial na qualidade de Juiz Militar pode ser QOPM ou QOAPM.

Obs3.: O Conselho de Justiça NÃO SE CONFUNDE com o Conselho de Justificação (DADM)

ATENÇÃO

→ A Justiça Militar Estadual pode julgar civis excepcionalmente, se, no momento dos fatos, este era militar.

Ex.: "Ex SD PM Fulano" → ou seja, policial militar que foi excluído após os fatos;

Obs.: o único crime que exigirá que o autor seja militar é a Deserção.

FONTES E FORMA DE INTERPRETAÇÃO DA LEI PROCESSUAL PENAL MILITAR

Art. 1º, CPPM – O processo penal militar reger-se-á pelas normas contidas neste Código, assim **em tempo de paz como em tempo de guerra, salvo legislação especial que lhe for estritamente aplicável.**

Divergência de normas

§ 1º Nos casos concretos, se houver divergência entre essas normas e as de convenção ou tratado de que o Brasil seja signatário, **prevalecerão as últimas.** → (prevalecem Tratados/Convenções)

Aplicação subsidiária

§ 2º Aplicam-se, subsidiariamente, as normas deste Código aos processos regulados em leis especiais.

→ perceba que o CPPM é oferecido, coloca-se a disposição de outros processos para possível

aplicação. (oferece-se como regra subsidiária às demais).

→ ele se projeta para além de sua própria existência para oferecer-se como regra subsidiária a outros diplomas, como é o que ocorre que o Direito Administrativo Disciplinar, no qual diversas lacunas são saneadas com o uso das regras do Processo Penal Militar.

Obs.: o CPPM aplica-se tanto em tempo de paz, quanto em tempo de guerra, o que **afasta a possibilidade de inovações processuais** que venham causar prejuízo à segurança jurídica dos tutelados.

Interpretação literal (gramatical/textual)

Art. 2º **A lei de processo penal militar deve ser interpretada no sentido literal** de suas expressões. **Os termos técnicos hão de ser entendidos em sua acepção especial, SALVO SE evidentemente empregados com outra significação.**

Ex.: art. 33, CPPM – qualquer pessoa, **no exercício do direito de representação, poderá provocar a iniciativa do Ministério Público, danho-lhe informações sobre fato que constitua crime militar e sua autoria, e indicando-lhe os elementos de convicção.**

→ este direito de representação mencionado foi empregado, evidentemente, com outra significação.

§ 1º Admitir-se-á a interpretação extensiva ou a interpretação restritiva, **QUANDO FOR MANIFESTO, no primeiro caso, que a expressão da lei é mais estrita e, no segundo, que é mais ampla, do que sua intenção.**

§ 2º NÃO É, porém, admissível qualquer dessas interpretações, quando: (VEDAÇÃO PLENA À INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA/RESTRITIVA)

- a) **cercear a defesa** pessoal do acusado;
- b) **prejudicar ou alterar o curso normal do processo**, ou lhe **desvirtuar a natureza**;
- c) **desfigurar de plano os fundamentos da acusação** que deram origem ao processo.

Regra: Interpretação Literal

→ compreender o sentido da norma a partir do seu texto, sem se aprofundar em análises mais complexas ou interpretações que vão além do que está escrito.

→ **contudo, o legislador permitiu ao aplicador socorrer-se da interpretação extensiva ou**

DPPPM

restritiva, conforme o caso, salvo nas hipóteses supramencionadas (§2º).

Suprimento dos casos omissos

Art. 3º Os casos omissos neste Código serão supridos:

- a) pela legislação de **processo penal comum, quando aplicável ao caso concreto e sem prejuízo da índole do processo penal militar**;
- b) pela **jurisprudência**;
- c) pelos usos e **costumes militares**;
- d) pelos **princípios gerais de Direito**;
- e) pela **analogia**.

O ponto mais relevante deste artigo é a alínea “a”.

Podemos concluir que **as regras do processo comum só podem ser aplicadas no processo penal militar se:**

- houver omissão no CPPM (01);
- for aplicável ao caso concreto (02);
- não acarretar prejuízo à índole do Processo Penal Militar (03).

Ou seja, **são os 03 requisitos para utilizar o CPP contra crimes militares.**

O que seria a índole do processo penal militar?

- natureza intrínseca desse ramo, moldada por princípios e características que o distinguem do processo penal comum;
- a principal diferença reside no fato de que o processo penal militar **não busca apenas a aplicação da lei, mas também a preservação de valores fundamentais para a existência das FFAA e forças auxiliares**;
- esses **valores**, consagrados na CF, são a **hierarquia e a disciplina**.

ATENÇÃO – ART. 28-A, CPP (ANPP)

- o ANPP é uma medida alternativa à ação penal e é aplicável nas hipóteses de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, cuja pena mínima seja inferior a 4 anos, exigindo-se a confissão do imputado e o cumprimento de determinadas condições;
- o tema é polêmico na seara militar, justamente no que tange à índole do processo penal militar;
- parte da doutrina e da jurisprudência opina por sua aplicabilidade, outra parte é contrária.
- em Pernambuco, o representante do Ministério Público já propôs ANPP.

Resolução nº 122 de 2022 do Conselho Nacional do Ministério Público Militar (âmbito federal)

→ “Art. 18. Não sendo o caso de arquivamento, **exclusivamente nos crimes militares de conceito estendido**, tal como prevê o artigo 9º, II, do CPM, com a redação dada pela Lei 13.491/17, o Ministério Público Militar poderá propor ao investigado acordo de não persecução penal, quando, cominada pena mínima inferior a 4 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, inclusive violência doméstica, o investigado tiver confessado formal e circunstanciadamente a sua prática, mediante as seguintes condições, ajustadas cumulativa ou alternativamente:

- ou seja, a Resolução entende pelo cabimento na hipótese de crimes militares por extensão;
- a mesma Resolução traz vedação expressa a respeito de sua aplicação aos crimes propriamente militares.

TERRITORIALIDADE E EXTRATERRITORIALIDADE

Aplicação no espaço e no tempo

Art. 4º Sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, aplicam-se as normas deste Código:

I - em tempo de paz:

- a) em todo o território nacional;
- b) fora do território nacional ou em lugar de extraterritorialidade brasileira, quando se tratar de crime que atente contra as instituições militares ou a segurança nacional, ainda que seja o agente processado ou tenha sido julgado pela justiça estrangeira;
- c) fora do território nacional, em zona ou lugar sob administração ou vigilância da força militar brasileira, ou em ligação com esta, de força militar estrangeira no cumprimento de missão de caráter internacional ou extraterritorial;
- d) a bordo de navios, ou quaisquer outras embarcações, e de aeronaves, onde quer que se encontrem, ainda que de propriedade privada, desde que estejam sob comando militar ou militarmente utilizados ou ocupados por ordem de autoridade militar competente;
- e) a bordo de aeronaves e navios estrangeiros desde que em lugar sujeito à administração militar, e a infração atente contra as instituições militares ou a segurança nacional;

II - em tempo de guerra:

- a) aos mesmos casos previstos para o tempo de paz;
- b) em zona, espaço ou lugar onde se realizem operações de força militar brasileira, ou estrangeira que lhe seja aliada, ou cuja defesa,

DPPPM

proteção ou vigilância interesse à segurança nacional, ou ao bom êxito daquelas operações;
c) em território estrangeiro militarmente ocupado.

ATENÇÃO

→ **as normas deste Código aplicar-se-ão a partir da sua vigência**, inclusive nos processos pendentes, **ressalvados os casos previstos no art. 711**, e sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior.
→ **“tempus regit actum”**.

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS

1. Devido Processo Legal

→ Art. 5º, LIC – “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”.

2. Juiz Natural (personalidade + anterioridade do Juiz)

→ Art. 5º/CF (...) LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente;
→ Art. 5º/CF (...) XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção;

3. Estado de Inocência (presunção de inocência)

→ Art. 5º (...) LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

4. Contraditório e Ampla Defesa

→ Art. 5º/CF. (...) LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

5. No Bis in Idem (material e formal)

→ vedação à dupla incriminação pelo mesmo fato.
→ Material (pena – não pode ser punido duas vezes pelo mesmo fato);
→ Formal (não pode ser processado duas vezes pelo mesmo motivo).

Ex.: Instaurar IPM em desfavor de PM que já respondeu a um TCO sobre o fato e aceitou a transação penal.

AÇÃO PENAL MILITAR

Ação Penal – “invocar a jurisdição do juiz, a fim de que o Poder Judiciário aplique o direito objetivo a determinado caso concreto”.

Art. 29, CPPM – a ação penal é pública e somente pode ser promovida por denúncia do Ministério Público Militar.

→ princípio da oficialidade da ação penal militar (promovida pelo órgão oficial – MP Militar – não por particulares).

ATENÇÃO – Alteração Legislativa (2023)

→ **acrescentou a possibilidade de ação penal privada subsidiária da pública** no âmbito militar.

Art. 121. A ação penal é promovida pelo Ministério Público, na forma da lei. (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)

Parágrafo único. Será admitida ação privada, se a ação pública não for intentada no prazo legal. (Incluído pela Lei nº 14.688, de 2023).

OBRIGATORIEDADE DA AÇÃO PENAL

Art. 30. A denúncia deve ser apresentada sempre que houver:

- a) **prova de fato** que, em tese, constitua crime;
- b) **indícios de autoria.** (...)

→ princípio da obrigatoriedade → o MP tem obrigação de dar início à persecução penal sempre que houver indícios suficientes de crime militar;

→ **NÃO HÁ discricionariedade** para decidir se a ação penal será proposta ou não.

→ sua aplicação é justificada pela necessidade de manter a disciplina, a hierarquia e a ordem nas FFAA.

→ opõe-se ao princípio da oportunidade (aplicável aos crimes de menor potencial ofensivo).

Proibição de [desistência] da denúncia

Art. 32. Apresentada a denúncia, o Ministério Público não poderá desistir da ação penal.

→ **indisponibilidade da ação penal pública militar.**

→ diferença crucial entre o CPPM e o CPP, o qual, embora tenha a obrigatoriedade como regra, permite exceções como a suspensão condicional do processo e a transação penal para crimes de menor potencial ofensivo, **ferramentas que NÃO SE APLICAM de forma ampla e irrestrita no âmbito militar.**

Art. 33. Qualquer pessoa, no exercício do direito de representação, poderá provocar a iniciativa do Ministério Público, dando-lhe informações sobre fato que constitua crime militar e sua autoria, e indicando-lhe os elementos de convicção.

→ **reforça a dispensabilidade do Inquérito.**

DPPPM

Obs.: o direito de representação supramencionado tem natureza informativa e auxiliar, **NÃO SE CONFUNDE com a representação como condição de procedibilidade** nos crimes de ação penal pública condicionada.

→ é a capacidade de fomentar a Notícia de Fato no âmbito criminal militar, dando-lhe contornos de robustez e formalismo especial.

Informações

§ 1º As informações, se escritas, deverão estar devidamente autenticadas; se verbais, serão tomadas por termo perante o juiz, a pedido do órgão do Ministério Público, e na presença deste.
→ não precisa ser autenticado em cartório.

Requisição de diligências

§ 2º Se o Ministério Público as considerar procedentes, dirigir-se-á à autoridade policial militar para que esta proceda às diligências necessárias ao esclarecimento do fato, instaurando inquérito, se houver motivo para esse fim.

PROCESSO CRIMINAL MILITAR

RITO (passo a passo do processo)

→ São 06 fases;

→ O prazo para a conclusão da instrução criminal é de **50 DIAS (acusado preso)** e de **90 DIAS (acusado solto)**, contados do recebimento da denúncia. (art. 390, CPPM).

1ª Fase – Recebimento da Denúncia

→ responsável por dar início ao processo;
(**não confundir com o Oferecimento**).

Art. 35. O processo inicia-se com o recebimento da denúncia pelo juiz, efetiva-se com a citação do acusado e extingue-se no momento em que a sentença definitiva se torna irrecorrível, quer resolva o mérito, quer não.

2ª Fase – Citação

Art. 277. A citação far-se-á por oficial de justiça:

I — mediante mandado, quando o acusado estiver servindo ou residindo na sede do juízo em que se promove a ação penal;

→ feita aos acusados, em geral.

II — mediante precatória, quando o acusado estiver servindo ou residindo fora dessa sede, mas no País;

III — mediante requisição, nos casos dos arts. 280 e 282;

→ é um “fura-fila”, tendo em vista que a maioria dos réus são militares da ativa, cuja citação, conforme o art. 280, far-se-á mediante requisição à autoridade sob cujo comando estiver.

IV — pelo correio, mediante expedição de carta;

V — por edital:

a) quando o acusado se ocultar ou opuser obstáculo para não ser citado;

b) quando estiver asilado em lugar que goze de extraterritorialidade de país estrangeiro;

c) quando não fôr encontrado;

d) quando estiver em lugar incerto ou não sabido;

e) quando incerta a pessoa que tiver de ser citada.

Parágrafo único. Nos casos das letras a, c e d, o oficial de justiça, depois de procurar o acusado por duas vezes, em dias diferentes, certificará, cada vez, a impossibilidade da citação pessoal e o motivo. No caso da letra b, o oficial de justiça certificará qual o lugar em que o acusado está asilado.

Requisitos do mandado

Art 278. O mandado, do qual se extrairão tantas duplicatas quantos forem os acusados, para servirem de contrafé, conterá:

→ citações individuais (uma folha para cada citado → facilita o controle de prazos).

a) o nome da autoridade judiciária que o expedir;

b) o nome do acusado, seu posto ou graduação, se militar; seu cargo, se assemelhado ou funcionário de repartição militar, ou, se for desconhecido, os seus sinais característicos;

DPPPM

→ perceba que, se não tiver o nome do acusado, caracterizar-se-á pelos sinais.

c) **a transcrição da denúncia**, com o **rol das testemunhas**;

→ a acusação arrolará suas testemunhas na denúncia, as quais serão conhecidas pela defesa no momento da citação;

→ o MP poderá remover algumas testemunhas ATÉ A CITAÇÃO, visto que o acusado ainda não tomou conhecimento e não foi criada a relação processual.

d) o **lugar, dia e hora em que o acusado deverá comparecer** a juízo;

e) a **assinatura do escrivão e a rubrica da autoridade judiciária**.

Assinatura do mandado

Parágrafo único. Em primeira instância a assinatura do mandado compete ao auditor, e, em ação originária do Superior Tribunal Militar, ao relator do feito.

Requisitos da citação do mandado

Art. 279. **São requisitos da citação por mandado:**

a) **a sua leitura ao citando pelo oficial de justiça, e entrega da contrafé**;

b) declaração do recebimento da contrafé pelo citando, a qual poderá ser feita na primeira via do mandado;

c) declaração do oficial de justiça, na certidão, da leitura do mandado.

Recusa ou impossibilidade da parte do citando

Parágrafo único. Se o citando se recusar a ouvir a leitura do mandado, a receber a contrafé ou a declarar o seu recebimento, o oficial de justiça certificará-lo-á no próprio mandado. Do mesmo modo procederá, se o citando, embora recebendo a contrafé, estiver impossibilitado de o declarar por escrito.

Obs.: a citação pode ser feita a punho, no próprio documento, devendo trazer o máximo de informações possíveis.

Citação a militar

Art. 280. A citação a militar **em situação de atividade** ou a assemelhado **far-se-á mediante requisição à autoridade sob cujo comando ou chefia estiver**, a fim de que **o citando se apresente para ouvir a leitura do mandado e receber a contrafé**.

→ (obs.: **não é o comandante que vai ler a citação ao seu subordinado**, o SD Mévio será **apresentado ao Judiciário e lá, o Of. de Justiça fará a leitura da citação**).

Art. 282. A citação de acusado preso por ordem de outro juízo ou por motivo de outro processo, far-se-á nos termos do art. 279, requisitando-se, por ofício, a apresentação do citando ao oficial de justiça, no recinto da prisão, para o cumprimento do mandado.

QUESTIONAMENTO: COMO SE DÁ A CITAÇÃO DO MILITAR DA ATIVA DE ACORDO COM O CPPM?

→ resposta: **art. 277, III, c/c art. art. 277, I.**

A citação é o chamamento do réu ao processo, para formar a relação processual.

→ a intimação é a notícia de um ato que acontecerá, não se confunde com citação.

3ª Fase – Defesa Prévia (Resposta à Acusação)

→ o CPPM é silente sobre esta etapa, mas ela é **obrigatória por força de regra estabelecida no CPP**.

CPP. Art. 394 (...) § 4º – As disposições dos arts. 395 a 398 deste Código [de processo penal comum] **aplicam-se a todos os procedimentos penais de primeiro grau**, ainda que não regulados neste Código.
(...)

Art. 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, **oferecida a denúncia** ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a **citação do acusado para responder à acusação**, por escrito, **no prazo de 10 (dez) dias**.

Art. 396-A. Na resposta, o acusado **poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa**, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário

DPPPM

→ ou seja, a Defesa Prévia é o 1º momento no qual a defesa arrola as testemunhas;
→ a Defesa pode arrolar em outros momentos, até 5 dias após o depoimento da última testemunha de acusação.
→ perceba que a acusação pode arrolar apenas na Denúncia.

Art. 417, CPPM. Serão **ouvidas, em primeiro lugar, as testemunhas arroladas na denúncia e as referidas por estas**, além das que forem substituídas ou incluídas posteriormente pelo Ministério Público, de acordo com o § 4º deste artigo. **Após estas, serão ouvidas as testemunhas indicadas pela defesa.**

§ 2º As **testemunhas de defesa poderão ser indicadas em qualquer fase da instrução criminal, DESDE QUE** não seja excedido o **prazo de cinco dias, após a inquirição da última testemunha de acusação. Cada acusado poderá indicar até três testemunhas****, podendo ainda requerer sejam ouvidas testemunhas referidas ou informantes, nos termos do § 3º.

→ esses números são meramente referenciais, em razão da nítida quebra do princípio da paridade das armas.
→ a Defesa poderá indicar a mesma quantidade da Acusação (06 testemunhas).

Art. 77, CPPM. A Denúncia conterá:

h) **o rol das testemunhas, em número não superior a seis**, com a indicação da sua profissão e residência; e o das informantes com a mesma indicação.

Obs: testemunha referida (não entra na conta) é aquela que surge durante a instrução. Nem foi apresentada pela acusação, nem pela defesa, foi mencionada durante um depoimento, por exemplo.

4º Fase Probatória

→ arts. 294 a 298 do CPPM;

Art. 294. A prova no juízo penal militar, salvo quanto ao estado das pessoas, NÃO se sujeita às restrições estabelecidas na lei civil.

Art 295. É **admissível, nos termos deste Código, qualquer espécie de prova, desde que não atente contra a moral, a saúde ou a segurança individual ou coletiva, ou contra a hierarquia ou a disciplina militares.**

Art. 296. O ônus da prova compete a quem alegar o fato, mas o **juiz poderá, no curso da instrução criminal ou antes de proferir sentença, determinar, de ofício, diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante. Realizada a diligência, sobre ela serão ouvidas as partes, para dizerem nos autos, dentro em quarenta e oito horas, contadas da intimação, por despacho do juiz**

→ **o CPPM traz uma mitigação à inércia do Juiz**, ele pode determinar a produção de prova de ofício, **DESDE QUE** seja para dirimir dúvida sobre ponto relevante que surgiu nos autos (dúvidas pontuais).

Obs.: inverte-se o ônus probatório se a lei presume o fato até prova em contrário.

Art. 297. **O juiz formará convicção pela livre apreciação do conjunto das provas colhidas em juízo.** Na consideração de cada prova, o juiz deverá confrontá-la com as demais, verificando se entre elas há compatibilidade e concordância

Qualificação do ofendido. Perguntas

Art. 311. Sempre que possível, o ofendido será qualificado e perguntado sobre as circunstâncias da infração, quem seja ou presuma ser seu autor, as provas que possa indicar, tomando-se por termo as suas declarações.

Falta de comparecimento

Parágrafo único. Se, notificado para esse fim, deixar de comparecer sem motivo justo, poderá ser conduzido à presença da autoridade, sem ficar sujeito, entretanto, a qualquer sanção.

Presença do acusado

Art. 312. As declarações do ofendido serão feitas na presença do acusado, que poderá contraditá-las no todo ou em parte, após a sua conclusão, bem como requerer ao juiz que o ofendido esclareça ou torne mais precisa qualquer das suas declarações, não podendo, entretanto, reperguntá-lo.

Isenção de resposta

Art. 313. O **ofendido não está obrigado a responder pergunta que possa incriminá-lo, ou seja estranha ao processo.**

A obrigação de prestar compromisso surge no Capítulo VI no CPPM, das Testemunhas,

DPPPM

enquanto o **Ofendido** está no Capítulo IV, do ofendido, logo, **este não tem que prestar compromisso**.

Notificação de testemunhas

Art. 347. **As testemunhas serão notificadas em decorrência de despacho do auditor ou deliberação do Conselho** de Justiça, em que será declarado o fim da notificação e o lugar, dia e hora em que devem comparecer.

Obs.: no interrogatório, há o chamado silêncio seletivo, o acusado pode escolher se vai responder ou não as perguntas, bem como a quem responderá (ex.: responderá apenas as perguntas da defesa).

Ordem das oitivas:

- testemunhas de acusação (arroladas na Denúncia em número não superior a 06);
- **testemunhas de defesa devem ser arroladas na defesa prévia** – resposta à Acusação, art. 396-A do CPP (**1º momento, mas podem ser indicadas em qualquer fase da instrução, DESDE QUE não seja excedido o prazo de 5 dias após a inquirição da última testemunha de acusação**);
- o CPPM prevê até 3 testemunhas de defesa, contudo, **em respeito ao princípio da paridade de armas, deve-se aplicar a mesma quantidade da acusação**;

Obs.: outras testemunhas podem ser ouvidas (testemunhas referidas), as quais serão ouvidas após as da acusação ou da defesa, mas não podem ser mais de 3.

Obs2.: neste momento podem ser produzidas as provas materiais da defesa;

Obs3.: Provas periciais, outras provas como reconhecimento de pessoas também podem.

Art. 418. As testemunhas serão inquiridas pelo auditor (Juiz Togado) e, por intermédio deste, pelos juízes militares, procurador, assistente e advogados. Às testemunhas arroladas pelo procurador, o advogado formulará perguntas por último. Da mesma forma o procurador, às indicadas pela defesa.

ATENÇÃO

→ ao contrário do CPP, o CPPM adota o Sistema PRESIDENCIALISTA para condução das oitivas.

- o Interrogatório é o **ÚLTIMO ato da fase**;
- é uma peça de **DEFESA**, não de acusação.

Objeto da Perícia

Art. 314. A perícia pode ter por objeto os vestígios materiais deixados pelo crime ou as pessoas e coisas, que, por sua ligação com o crime, possam servir-lhe de prova.

Art. 315. A perícia pode ser determinada pela autoridade policial militar ou pela judiciária, ou requerida por qualquer das partes.

- autoridade policial militar no IPM;
- autoridade judiciária no processo.

Parágrafo único. Salvo no caso de exame de corpo de delito, o juiz poderá negar a perícia, se a reputar desnecessária ao esclarecimento da verdade.

Formulação de quesitos

Art. 316. A autoridade que determinar perícia **formulará os quesitos que entender necessários**. Poderão, igualmente, fazê-lo: no inquérito, o indiciado; e, durante a instrução criminal, o Ministério Público e o acusado, em prazo que lhes for marcado para aquele fim, pelo auditor.

- a defesa também pode formular quesitos → a outra parte também é intimada para formular seus quesitos (assim é oferecida a ampla defesa/contraditório na produção de prova pericial);

RECONHECIMENTO DE PESSOA E DE COISA

Art. 368. Quando houver necessidade de se fazer o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma: (passo a passo)

a) a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida; (1º passo)

- instar a pessoa a **DESCREVER** quem deve ser reconhecido.

b) a pessoa cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se a apontá-la quem houver de fazer o reconhecimento; (2º passo);

- deve-se juntar o reconhecido com outras pessoas que guardem semelhança com ele.

c) se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a

DPPPM

verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não seja vista por aquela. (3ª pessoa). → proteção da pessoa.

→ a alínea c só terá aplicação no curso do inquérito.

→ do ato de reconhecimento lavrar-se-á termo pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas.

4º Fase Saneadora

Art. 427, CPPM – Após a inquirição da última testemunha de defesa (após o Interrogatório), os autos irão conclusos ao auditor, que deles **determinará vista** em cartório às partes, **por cinco dias**, para requererem, se não o tiverem feito, o que for de direito, nos termos deste Código.

→ fase saneadora – 5 dias concomitantes

Obs.: ao auditor (Juiz), que poderá determinar de ofício as medidas que julgar convenientes ao processo, caberá fixar os prazos necessários à respectiva execução, caso não haja disposição especial.

5º Alegações Finais

Art. 428, CPPM – **Findo o prazo aludido no artigo 427 (05 dias)** e se não tiver havido requerimento ou despacho para os fins nele previstos, o auditor (**Juiz**) determinará ao escrivão abertura de vista dos autos para alegações escritas, **sucessivamente, por oito dias**, ao representante do Ministério Público e ao advogado do acusado. **Se houver assistente, constituído até o encerramento da instrução criminal, ser-lhe-á dada vista dos autos, se o requerer, por cinco dias**, imediatamente após as alegações apresentadas pelo representante do Ministério Público.

→ o prazo é sucessivo, ou seja, 8 dias para o MP e, após findar, 8 dias para a Defesa;

→ se houver assistente, este terá 5 dias, logo após o MP.

Obs.: se ao processo responderem mais de 5 acusados e diferentes forem os advogados, o prazo de vista será de 12 dias, correndo cartório e em comum para todos. O mesmo prazo terá o MP.

6º Julgamento

→ Começa com a leitura das peças do processo (Art. 432), seguindo-se com as alegações orais da acusação e defesa, réplica e tréplica (Art. 433). Por fim, o juiz auditor dará seu voto, **seguindo-se do mais moderno ao mais antigo** (Art. 435).

Art. 432. Iniciada a sessão de julgamento, o presidente do Conselho de Justiça ordenará que o escrivão proceda à **leitura das seguintes peças** do processo:

a) **a denúncia** e seu aditamento, se houver;

b) o **exame de corpo de delito** e a conclusão de outros **exames ou perícias fundamentais à configuração ou classificação do crime**;

c) o **interrogatório do acusado**;

d) **qualquer outra peça dos autos, cuja leitura for proposta por algum dos juízes, ou requerida por qualquer das partes**, sendo, neste caso, ordenada pelo presidente do Conselho de Justiça, **se deferir o pedido**.

Art. 433. Terminada a leitura, o presidente do Conselho de Justiça **dará a palavra, para sustentação das alegações** escritas ou de outras alegações, **em primeiro lugar ao procurador, em seguida ao assistente** ou seu procurador, **se houver, e, finalmente, ao defensor** ou defensores, **pela ordem de autuação dos acusados que representam, salvo acordo manifestado entre eles**.

→ 1º – sustentação do MP;

→ 2º sustentação do assistente (se houver);

→ 3º sustentação da Defesa → é **pela ordem de autuação e não de antiguidade** dos acusados;

Tempo para acusação e defesa

§ 1º O tempo, assim para a acusação como para a defesa, será de **três horas para cada uma, no máximo**.

Réplica e tréplica

§ 2º O **procurador e o defensor poderão**, respectivamente, **replicar e treplicar por tempo não excedente a uma hora**, para cada um.

Prazo para o assistente

DPPPM

§ 3º **O assistente** ou seu procurador **terá a metade do prazo** concedido ao procurador **para a acusação e a réplica**. (01h30 e 30min)

Defesa de vários acusados

§ 4º O advogado **que tiver a seu cargo a defesa de mais de um acusado terá direito a mais uma hora**, além do tempo previsto no § 1º, **se fizer a defesa de todos em conjunto, com alteração**, neste caso, **da ordem prevista no preâmbulo** do artigo.

Acusados excedentes a dez

§ 5º Se os acusados excederem a dez (de 11 pra cima), **cada advogado terá direito a uma hora para a defesa de cada um dos seus constituintes**, pela ordem da respectiva autuação, se não usar da faculdade prevista no parágrafo anterior. **Não poderá, entretanto, exceder a seis horas o tempo total**, que o presidente do Conselho de Justiça marcará, e o **advogado distribuirá, como entender, para a defesa de todos os seus constituintes**.

Disciplina dos debates

§ 7º A linguagem dos debates obedecerá às normas do art. 429, **podendo o presidente do Conselho de Justiça, após a segunda advertência, cassar a palavra de quem as transgredir, nomeando-lhe substituto *ad hoc***.

Art. 435. O presidente do Conselho de Justiça convidará os juízes a se pronunciarem sobre as questões preliminares e o mérito da causa, **votando em primeiro lugar o auditor; depois, os juízes militares, por ordem inversa de hierarquia**, e finalmente o presidente.

Parágrafo único. Quando, pela diversidade de votos, não se puder constituir maioria para a aplicação da pena, entender-se-á que o juiz que tiver votado por pena maior, ou mais grave, terá virtualmente votado por pena imediatamente menor ou menos grave.

ATENÇÃO – PRAZO

→ o art. 390 do CPPM determina que o **prazo para a conclusão da instrução criminal é de 50 dias (acusado preso) e de 90 dias (acusado solto), contados do recebimento da denúncia**.

SUJEITOS PROCESSUAIS

Juizes (art. 36 a 41 do CPPM)

→ a principal função do juiz é garantir a regularidade do processo e a execução da lei, agindo com total independência;
→ pode requisitar força militar para manter a ordem;
→ regras de impedimento (atos nulos) e suspeição;

Obs.: a suspeição não é validade se provocada intencionalmente por uma das partes.

Auxiliares do Juiz (art. 42 a 46 do CPPM)

→ sujeitam-se às mesmas regras de impedimento e suspeição.

a) **Escrivão** – manter a ordem e a atualização dos processos;

b) **Oficial de Justiça** – diligências por ordem do juiz, sempre com a devida certificação, **devendo ocorrer entre as 06h e 18h**, preferencialmente com duas testemunhas.

Obs.: na ausência de titular (ou impedimentos), o juiz pode convocar um substituto ou nomear alguém “ad hoc” para a função.

Peritos e Intérpretes (art. 47 a 53 do CPPM)

→ a nomeação de peritos e intérpretes é de responsabilidade exclusiva do juiz, SEM interferência das partes envolvidas;
→ cargo de preferência de Oficiais da ativa, considerando sua especialidade, os quais devem prestar compromisso;
→ função de caráter OBRIGATÓRIO e só pode ser recusada por motivo justificado;
→ recusa ou falta de cumprimento de deveres, como não comparecer, pode resultar em multa;

Acusador (art. 54 a 59 do CPPM)

→ Ministério Público;
→ pode pedir a absolvição do réu se tiver motivos;
→ sua principal função é fiscalizar a lei, com atenção especial à hierarquia e disciplina militar;
→ impedimentos em casos de parentesco ou interesse direto no processo;
→ suspeição – situações de amizade íntima, inimizade, relações financeiras, afinidade e adoção.

Assistente (art. 60 a 68, CPPM)

→ o ofendido, seu representante legal ou sucessor podem atuar como assistentes do MP no processo;

DPPPM

→ sua admissão é concedida pelo juiz, ouvido o MP, e pode ocorrer a qualquer momento antes do trânsito em julgado;

→ ao assistente é permitido propor provas, fazer perguntas, juntar documentos, arrazoar recursos e participar do debate, mas não arrolar testemunhas ou impetrar a maioria dos recursos;

Obs.: a pessoa que é ré e vítima ao mesmo tempo só pode ser assistente se for absolvida.

Acusado, seus Defensores e Curadores (art. 69 a 76 do CPPM)

→ nenhum acusado, mesmo que ausente ou foragido, pode ser processado ou julgado sem defensor;

→ o juiz nomeará um curador para acusados incapazes;

→ acusados militares têm prerrogativas de posto ou graduação e, se detidos, devem ser acompanhados por militar de hierarquia superior.

Obs.: se a identificação completa do acusado for impossível, o processo não é atradado.

MEDIDAS PROVISÓRIAS QUE RECAEM SOBRE PESSOAS (PRISÃO) E LIBERDADE PROVISÓRIA

Art. 243, CPPM – Qualquer pessoa poderá e os militares deverão prender quem for Insubmisso ou Desertor, ou seja encontrado em flagrante delito.

O flagrante delito (gênero) divide-se em TRÊS (03) espécies de prisão:

- prisão do insubmisso;
- prisão do desertor;
- prisão em flagrante delito.

1. Prisão em Flagrante Delito Militar

→ considera-se em flagrante delito a pessoa quando está cometendo um crime, acabou de cometê-lo, é perseguida logo após o ato em uma situação que aponte como autora, ou é encontrada logo em seguida com objetos ou materiais que presumam sua participação;

→ além dos crimes permanentes.

2. Prisão temporária militar

→ a **Lei nº 7.960/1989 NÃO se aplica aos crimes militares** em razão do diploma legal trazer um rol taxativo de crimes nos quais é possível sua decretação, fazendo referência aos tipos penais do Código Penal.

Obs.: embora não exista taxativamente processo penal militar, **há como suprir-lhe a falta através da detenção decretada pelo Encarregado do IPM prevista no art. 18, CPPM**, cuja aplicação restringe-se aos crimes propriamente militares.

3. Prisão Preventiva

→ pode ser decretada em qualquer etapa processual ou antes dela (durante o IPM);

→ seus requisitos fundamentais são: **Fumus comissi delicti** e **Periculum libertatis**.

Fumus Comissi Delicti – art. 254, CPPM:

Art 254. A prisão preventiva pode ser decretada pelo auditor ou pelo Conselho de Justiça, **de ofício**, a **requerimento do Ministério Público** ou **mediante representação da autoridade encarregada do IPM**, em qualquer fase deste ou do processo, **concorrendo os requisitos seguintes**:

- a) prova do fato delituoso;
- b) indícios suficientes de autoria.

→ **requisitos cumulativos**.

No Superior Tribunal Militar
Parágrafo único. Durante a instrução de processo originário do Superior Tribunal Militar, a decretação compete ao relator.

Periculum Libertatis – art. 255, CPPM

→ hipóteses alternativas.

Art. 255. **A prisão preventiva**, além dos requisitos do artigo anterior, **deverá fundar-se em um dos seguintes casos**:

a) garantia da ordem pública;

→ ter algum elemento nos autos que demonstre a reiteração delitiva, por exemplo.

b) conveniência da instrução criminal;

→ informação de que o sujeito, se estiver solto, pode estar ameaçando testemunhas, manipulando/perturbando as provas.

c) periculosidade do indiciado ou acusado;

→ demonstração das ações do sujeito após o crime.

Ex.: mostrou-se frio, indiferente, desprezou as consequências.

d) segurança da aplicação da lei penal militar;

→ **risco de fuga, por exemplo**.

e) exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares,

DPPPM

quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado.

Ex.: conduta que despreze a autoridade do CMT-Geral → ameaça a hierarquia e a disciplina.

A medida **pode ser decretada pelo Juiz da Vara Militar ou pelo Conselho de Justiça** (a depender dos crimes).

→ ao contrário do CPP, **na seara militar, não há como o assistente requerer a prisão preventiva.**

Importante observar o art. 316 do CPP, segundo qual, o órgão emissor da decisão deve revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal."

Art. 257. O juiz deixará de decretar a prisão preventiva, quando, por qualquer circunstância evidente dos autos, ou pela profissão, condições de vida ou interesse do indiciado ou acusado, presumir que este não fuja, nem exerça influência em testemunha ou perito, nem impeça ou perturbe, de qualquer modo, a ação da justiça.

→ ou seja, que a sua liberdade não gere risco ao processo.

Parágrafo único. Essa decisão poderá ser revogada a todo o tempo, desde que se modifique qualquer das condições previstas neste artigo.

Proibição

Art. 258. A prisão preventiva **em nenhum caso será decretada se o juiz verificar**, pelas provas constantes dos autos, **ter o agente praticado o fato nas condições dos arts. 35, 38**, observado o disposto no art. 40, **e dos arts. 39 e 42**, do Código Penal Militar.

Ex.: excludentes de ilicitude e erro de direito.

PRISÃO DO DESERTOR

→ medida específica que **depende de procedimento especial**: a Instrução Provisória de Deserção (IPD), **nunca** por Auto de Prisão em Flagrante Delito (APFD).

Art. 243. Qualquer pessoa poderá e os militares deverão prender quem for **insubmisso ou desertor, OU seja encontrado em flagrante delito.**

→ o desertor **pode ser preso, mas NÃO em flagrante;**

→ a prisão do desertor **NÃO SE CONFUNDE** com a prisão em flagrante;

→ o desertor **não é preso, ele é "capturado"** (auto de captura);

→ desertor não passa por audiência de custódia em Pernambuco;

→ **apresentar-se espontaneamente, para o desertor, NÃO IMPEDE a sua prisão**, visto que mesmo não sendo preso em flagrante, mas será capturado.

Obs.: não há que se falar em atuação de Juiz de Garantias na prisão do desertor, uma vez que o instrumento que formaliza a sua prisão não é o APFD.

MENAGEM

"Espécie de prisão provisória fora do cárcere (...) homenagem conferida a certas pessoas, desde que observados certos requisitos".

→ poderá ser concedida pelo JUIZ, nos crimes cujo máximo da pena não exceda 4 anos, levando em consideração a natureza do crime e os antecedentes do acusado.

Divide-se em "Menagem Liberdade" e "Menagem Prisão".

Art. 264. A menagem a militar poderá efetuar-se no lugar em que residia quando ocorreu o crime ou seja sede do juízo que o estiver apurando **(01 – menagem liberdade)**, ou, atendido o seu posto ou graduação, em quartel, navio, acampamento, ou em estabelecimento ou sede de órgão militar **(02 – menagem prisão)**. A menagem a civil será no lugar da sede do juízo (01 – menagem liberdade), ou em lugar sujeito à administração militar, se assim o entender necessário a autoridade que a conceder (02 – menagem prisão).

Obs.: a menagem liberdade **NÃO** será levada em conta no cumprimento da pena, apenas a menagem prisão.

LIBERDADE PROVISÓRIA

→ o indiciado ou acusado livrar-se-á solto no caso de infração a que não for cominada pena privativa de liberdade.

Parágrafo único. Poderá livrar-se solto:

a) **no caso de infração culposa**, salvo se compreendida entre as previstas no Livro I, Título I, da Parte Especial, do Código Penal Militar **(Crimes Contra a Seg. Externa do País)**;

DPPPM

b) no caso de infração punida com pena de detenção não superior a dois anos, SALVO AS previstas nos arts. 157, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 173, 176, 177, 178, 187, 192, 235, 299 e 302, do Código Penal Militar.

Ex.: violência contra superior, desrespeito a superior, recusa de obediência, publicação ou crítica indevida, fuga de preso, deserção, desacato a militar e ingresso clandestino.

Caso haja algum dos casos de decretação de prisão preventiva, a liberdade provisória poderá ser suspensa.

PERNAMBUCO IMORTAL